



P U T U S A N

Nomor : 1482 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JHONE NEDY Alias DIDI;**
Tempat lahir : Gisting;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/07 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Kupang,
Kota Kecamatan, Teluk Betung Utara Bandar
Lampung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1 PENYIDIK :

Sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan 16 Mei 2014;

Perpanjangan Penahanan oleh Kajari:

Sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;

2. PENUNTUT UMUM:

Sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;

3. PENGADILAN NEGERI:

Sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri:

Sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Jhone Nedy Als Didi pada hari yang tidak diingat lagi sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di Toko Mukjizat Elektronik Jalan Ikan Bawal No. 96 Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atau setidaknya



tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, antara lain berupa pisau dony, gunting dony, lampu minofar, kompor quantum, *Emergency* surya, *Emergency* sun free, senter mini, senter torch, tv dvd dan kompor ichico, mike dan speaker aktif atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 26 Oktober 2013, Terdakwa Jhone Nedy menemui Saksi Edy Susilo sebagai pemilik Toko Mujijat Elektronik yang berada di Jalan Ikan Bawal No. 96 Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, Selanjutnya Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menerima titipan barang antara lain berupa pisau dony, gunting dony, lampu minofar, kompor quantum, *Emergency* surya, *Emergency* sun free, senter mini, senter torch, tv dvd dan kompor ichico, mike dan speaker aktif yang berada di Toko Mujijat Elektronik milik Saksi Edi Susilo tersebut, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Edy Susilo bahwa Terdakwa akan menjualkan barang titipan tersebut dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Edy Susilo sebagai pemilik barang, dikarenakan ucapan tersebut, maka Saksi Edy Susilo mau menitipkan barang-barang yang berada di Toko Mukijjat Elektronik miliknya, adapun perincian barang-barang yang dititipkan kepada Terdakwa yang hasil penjualannya dijanjikan Terdakwa akan diberikan kepada Saksi Edy Susilo antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan nota 000424 senilai Rp2.742.000,00;
- Pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang dengan nota No, 000425 Rp 2.520.000,00 ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa lampu winofar dengan nota no 000436 senilai Rp2.012.000,00;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa Quantum, selang quantum + regulator dan DVD ichico dengan nota No. 000437 senilai Rp1.743.000;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya 2011 dengan nota no 000438 senilai Rp2.140.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, kompor quantum dengan nota No. 001618 senilai Rp 6.116.000,00;
- Pada tanggal 04 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* sunfree, *Emergency* surya, senter mini, senter torch dengan nota no 001613 senilai Rp 5.868.000,00;
- Pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* sun free dengan nota 001633 senilai Rp 2.628.000,00;
- Pada tanggal 12 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa TV ichico dengan nota no.001664 senilai Rp830.000,00;
- Pada tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa DVD ichicofull besi dengan nota No.004505 senilai Rp1.650.000,00;
- Pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan nota No. 001667 senilai Rp660.000,00;
- Pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan Nota No. 001682 senilai Rp360.000,00;
- Pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa kompor ishico stenlis, regulatory + selang quantum dengan Nota No. 000088 senilai Rp1.258.000,00;
- Pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan nota No.001675 sejumlah Rp108.000,00;
- Pada tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa standfan inofar, boxfan dengan nota No.000912 sejumlah Rp610.000,00;
- Pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* dengan nota no.000459 sejumlah Rp2.140.000,00;
- Pada tanggal 23 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa sun free, standfand inofar, *Emergency* surya dengan nota no.004149 sejumlah Rp6.430.000,00;
- Pada tanggal 23 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa mic carol, milk pioner dengan nota no.004150 sejumlah Rp97.000,00;
- Pada tanggal 06 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang dengan nota No.004150 senilai Rp2.190.000,00;
- Pada tanggal 06 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, selang quantum dengan nota No.000588 senilai Rp1.291.000,00;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor : 1482 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 09 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya dengan nota No.000593 senilai Rp4.968.000,00;
- Pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa speaker aktif, quantum, Winopa dengan nota No.003655 senilai Rp2.118.000,00;
- Pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, sun free, dengan nota No.003256 senilai Rp688.000,00;
- Pada tanggal 21 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya dengan nota No.001787 senilai Rp550.000,00;
- Pada tanggal 21 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau Dony, dengan nota No.003261 senilai Rp103.500,00;
- Pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, dengan nota No.001845 senilai Rp550.000,00;
- Pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa DVD besi, kompr gas Quantum, dengan nota No.003275 senilai Rp1.540.000,00;
- Pada tanggal 04 Januari 2014 Terdakwa mengambil barang berupa kompor ichico dengan nota No. 003289 senilai Rp1.100.000,00;

Namun dikarenakan Saksi Edi Susilo merasa bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan hasil penjualan barang-barang tersebut dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2014 maka Saksi Edi Susilo berusaha menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang dititipkan kepadanya dari toko Mujijat Elektronik milik Saksi Edi Susilo telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membeli 1 (satu) unit mesin komputer merk Armaggeddon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Edi Susilo bin Hermanto mengalami kerugian sebesar Rp55.010.500,00 (lima puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jhone Nedy Als Didi pada hari yang tidak diingat lagi sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai tahun 2014



bertempat di Toko Mukjizat Elektronik Jalan Ikan Bawal No. 96 Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu diantaranya berupa pisau dony, gunting dony, lampu minofar, kompor quantum, *Emergency* surya, *Emergency* sun free, senter mini, senter torch, tv dvd dan kompor ichico, mike dan speaker aktif yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 26 Oktober 2013, Terdakwa Jhone Nedy menemui Saksi Edy Susilo sebagai pemilik Toko Mujijat Elektronik yang berada di Jalan Ikan Bawal No. 96 Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, Selanjutnya Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menerima titipan barang antara lain berupa pisau dony, gunting dony, lampu minofar, kompor quantum, *Emergency* surya, *Emergency* sun free, senter mini, senter torch, tv dvd dan kompor ichico, mike dan speaker aktif yang berada di Toko Mujijat Elektronik milik Saksi Edi Susilo tersebut, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Edy Susilo bahwa Terdakwa akan menjualkan barang titipan tersebut dan hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Edy Susilo sebagai pemilik barang, dikarenakan ucapan tersebut, maka Saksi Edy Susilo mau menitipkan barang-barang yang berada di Toko Mukjizat Elektronik miliknya, adapun perincian barang-barang yang dititipkan kepada Terdakwa yang hasil penjualannya dijanjikan Terdakwa akan diberikan kepada Saksi Edy Susilo antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan nota 000424 senilai Rp2.742.000,00;
- Pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang dengan nota No, 000425 Rp 2.520.000,00 ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa lampu winofar dengan nota no 000436 senilai Rp2.012.000,00;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa Quantum, selang quantum + regulator dan DVD ichico dengan nota No. 000437 senilai Rp1.743.000;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya 2011 dengan nota no000438 senilai Rp2.140.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, kompor quantum dengan nota No. 001618 senilai Rp 6.116.000,00;
- Pada tanggal 04 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* sunfree, *Emergency* surya, senter mini, senter torch dengan nota no 001613 senilai Rp 5.868.000,00;
- Pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* sun free dengan nota 001633 senilai Rp 2.628.000,00;
- Pada tanggal 12 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa TV ichico dengan nota no.001664 senilai Rp830.000,00;
- Pada tanggal 13 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa DVD ichicofull besi dengan nota No.004505 senilai Rp1.650.000,00;
- Pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan nota No. 001667 senilai Rp660.000,00;
- Pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan Nota No. 001682 senilai Rp360.000,00;
- Pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa kompor ishico stenlis, regulatory + selang quantum dengan Nota No. 000088 senilai Rp1.258.000,00;
- Pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau dony dengan nota No.001675 sejumlah Rp108.000,00;
- Pada tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa standfan inofar, boxfan dengan nota No.000912 sejumlah Rp610.000,00;
- Pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* dengan nota no.000459 sejumlah Rp2.140.000,00;
- Pada tanggal 23 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa sun free, standfand inofar, *Emergency* surya dengan nota no.004149 sejumlah Rp6.430.000,00;
- Pada tanggal 23 Nopember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa mic carol, milk pioner dengan nota no.004150 sejumlah Rp97.000,00;
- Pada tanggal 06 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang dengan nota No.004150 senilai Rp2.190.000,00;
- Pada tanggal 06 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, selang quantum dengan nota No.000588 senilai Rp1.291.000,00;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor : 1482 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 09 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya dengan nota No.000593 senilai Rp4.968.000,00;
- Pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa speaker aktif, quantum, Winopa dengan nota No.003655 senilai Rp2.118.000,00;
- Pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, sun free, dengan nota No.003256 senilai Rp688.000,00;
- Pada tanggal 21 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya dengan nota No.001787 senilai Rp550.000,00;
- Pada tanggal 21 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa pisau Dony, dengan nota No.003261 senilai Rp103.500,00;
- Pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa *Emergency* surya, dengan nota No.001845 senilai Rp550.000,00;
- Pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa mengambil barang berupa DVD besi, kompr gas Quantum, dengan nota No.003275 senilai Rp1.540.000,00;
- Pada tanggal 04 Januari 2014 Terdakwa mengambil barang berupa kompor ichico dengan nota No. 003289 senilai Rp1.100.000,00;

namun dikarenakan Saksi Edi Susilo merasa bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan hasil penjualan barang-barang tersebut dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2014 maka Saksi Edi Susilo berusaha menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang dititipkan kepadanya dari toko Mujijat Elektronik milik Saksi Edi Susilo telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membeli 1 (satu) unit mesin komputer merk Armaggeddon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Edi Susilo bin Hermanto mengalami kerugian sebesar Rp55.010.500,00 (lima puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPJo. Pasal 64 Ayat (1);

Mahkamah Agung Tersebut ;



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung tanggal 03 Agustus 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa JHON NEDY Als DIDI bersalah melakukan tindak Pidana "*Penggelapan secara berlanjut*" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
28 (dua puluh delapan) lembar Nota Penitipan Barang dari Mujijat Elektronik;
Dikembalikan kepada Saksi Edi Susilo sebagai pemilik Toko Mujijat Elektronik;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor :
740/Pid.B/2014/PN.Tjk, tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Jhone Nedy alias Didi terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar Nota Penitipan Barang dari Toko Mujijat Elektronik ;
Dikembalikan Kepada Saksi Edi Susilo sebagai Pemilik Toko Mujijat Elektronik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :
740/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2014



Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri di Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 8 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal memutus pemidanaan tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai seluruh fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa, serta ;

Bahwa *Judex Facti* yang dalam putusannya telah keliru dan /atau khilaf dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan diantaranya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dalam berkas perkara dalam penyidikan yang oleh Terdakwa tidak dicabut/ tidak diingkari;



Judex Facti yang dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta secara keseluruhan dalam persidangan yang terungkap bahwa penyebab korban sehingga tergerak serta bersedia memberikan barang kepada Terdakwa adalah kalimat-kalimat Terdakwa yang mengatakan pada pokoknya bahwa :

- Barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan menyerahkan kepada korban hasil penjualannya namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada perjanjian kerjasama secara lisan antara Terdakwa dengan korban namun pada kenyataannya perjanjian lisan tersebut tersebut tidak dapat dijadikan dasar kerjasama antara Terdakwa dan korban mengingat tidak adanya Saksi maupun bukti-bukti tertulis yang hanya didasari oleh pengakuan Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam pertimbangannya mengabaikan atas fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penyerahan-penyerahan barang dari korban kepada Terdakwa terjadi akibat alasan yang melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan korban, dari Saksi korban Edy Susilo Bin Hermanto dan Saksi Sukriyanto als Rio Bin Sumikun masing-masing di bawah sumpah dalam persidangan masing-masing menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa para Saksi pernah menyakan kepada Terdakwa perihal barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan dikatakan akan diserahkan uang hasil penjualannya kepada Saksi, namun Terdakwa Jhon Nedy setelah menerima hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut, Terdakwa Jhon Nedy tidak memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi, akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang elektronik yang diantaranya berupa pisau dony, gunting dony, lampu minofar, kompor quantum, *Emergency* surya, *Emergency* sun free, senter mini, senter torch, tv, dvd, kompor ichico, mike dan speaker aktif justru dipergunakan oleh Terdakwa Jhon Nedy untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membeli 1 (satu) unit komputer merk Armaggedon;

Atas hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat satu akumulasi dari perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik korban;



Bahwa *Judex Facti* juga tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam pertimbangannya mengabaikan atas fakta yang terungkap di persidangan yakni terhadap keterangan Terdakwa pada BAP Penyidikan yang dalam persidangan dibenarkan dan tidak dicabut atau tidak terjadi penolakan dengan alasan yang patut, yakni jawaban BAP masing-masing point 09 :

Pertanyaan : Bagaimana cara sdr dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut?

Jawaban : cara saya dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah, barang-barang tersebut saya ambil dari toko milik korban sesuai dengan nota-nota pengambilan, kemudian barang tersebut saya jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut saya jual dan hasil dari penjualan barang-barang itu tidak saya setorkan/serahkan ke korban;

Keterangan tersebut berkaitan atau didukung alat bukti lain berupa keterangan Saksi korban ;

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 189 (2) KUHAP ditegaskan bahwa : Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang (berita acara pemeriksaan/BAP tersangka yang dibuat oleh penyidik) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Namun sangat ironis hal ini terlihat diabaikan oleh *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah memperlihatkan kehilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan tanpa melakukan penilaian dengan pemeriksaan yang penuh kecermatan dan kesaksamaan, sehingga seyogyanya "Penyerahan suatu prestasi karena kewajiban perikatan tidak sama dengan penyerahan prestasi yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu dengan mempengaruhi kehendak seseorang agar menyepakati suatu perjanjian";

Bahwa perbedaan sudut pandang terjadi pada saat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana sehingga dilepaskan dari penuntutan "*Onslag van recht vervolging*" kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam hal Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang - undang;



Dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan serta menilai secara jernih dan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan bahwa adanya hubungan keperdataan yang terjadi antara (Saksi Hj. Heni Sumiati) dengan Terdakwa bukanlah murni hubungan keperdataan yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhinya empat syarat yaitu : adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak dilarang.” karena alasan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah suatu kebohongan serta perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan hukum yang melepaskannya dari pemidanaan atau secara teoritis bukan konstruksi yang masuk menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf yakni :

- Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44, Pasal 51 Ayat 2, dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf;
- Alasan pembeda yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembeda dalam KUHP adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (menjalankan perintah Undang-Undang);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* putusannya telah memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan tanpa melakukan penilaian dengan pemeriksaan yang penuh kecermatan dan kesaksamaan serta bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta bahwa putusan tersebut bila dikaitkan dengan kesalahan Terdakwa dengan putusan yang dijatuhkan tidaklah tepat apabila ditinjau dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor adalah dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan lisan yang kemudian hal-hal yang diperjanjikan secara lisan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa atau Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya, yaitu untuk menyerahkan uang hasil penjualan dan keuntungan Saksi Pelapor, yang mengakibatkan kerugian Saksi Pelapor;

Bahwa kerugian yang diderita Saksi Pelapor atas dasar perjanjian yang sudah disepakati oleh keduanya tersebut timbul akibat perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, karena terjadinya penyerahan barang dari Saksi Pelapor untuk ditaruh di toko-toko lainnya yang kemudian Terdakwa tidak mampu mengembalikan modal dan keuntungan saksi pelapor, merupakan hubungan hukum keperdataan yang bukan wewenang Hakim peradilan pidana untuk memeriksa dan memutus;

Bahwa karenanya permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
Ttd / **Dr. Drs. H. Dudu, D. Machmudin,**
S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001